



عقد توكيل حصري

فيما بين الموقعين أدناه:

1. العلامة التجارية (انجوي درنكس / ENJOY DRINKS) ممثلة
بالسيد أحمد محمد برجايوي لبناني الجنسية يحمل جواز سفر رقم LR 3520020
مواليد : 10 سبتمبر 1996.

فيما يلي : الفريق الأول

2. شركة (خيرات القسطل للتجارة العامة / KHAIRAT ALQASTAL /
GENERAL TRADING) مسجلة في أبوظبي (الامارات العربية المتحدة)
ممثلة بالسيد علي عبدالله حمد سلطان الكعبي اماراتي الجنسية يحمل هوية رقم
784-1963-9406950-2 مواليد: 01 أغسطس 1963.

فيما يلي : الفريق الثاني

المقدمة:

- لما كان للفريق الأول منتجات عبارة عن مشروبات غازية يرغب بتسويقها وتوزيعها في دولة الامارات العربية المتحدة.
- ولما كان الفريق الثاني قد صرح أنه يعمل في مجال التسويق والتوزيع ولديه الخبرة اللازمة في هذا المجال وهو مستعد لتسويق وتوزيع منتجات الفريق الأول وبما أن الفريقان قد اتفقا على اخضاع علاقتهما التعاقدية للشروط والأحكام المحددة أدناه لذلك.

فقد تم الاتفاق بالرضى والقبول على ما يلي:

البند الأول:

- تعتبر المقدمة أعلاه جزء لا يتجزأ من العقد الحاضر.

البند الثاني : الموضوع

- يمنح الفريق الأول بموجب هذا العقد الفريق الثاني الحق بالتسويق والتوزيع حصريا باعتبارهم الموزع الوحيد لمنتجات الفريق الأول التي هي عبارة عن مشروبات غازية.

البند الثالث : نطاق عمل الفريق الثاني

- يقوم الفريق الثاني بتسويق وتوزيع منتجات الفريق الأول في دولة الامارات العربية المتحدة فقط.

البند الرابع : مدة هذا العقد

- أن مدة هذا العقد سنة ويجدد هذا العقد تلقائيا سنة فسنة طالما أن الفريق الثاني التزم بالقيام بواجباته المنصوص عنها في هذا العقد.
- أما في حال اخلال الفريق الثاني بسحب الكمية المذكورة أدناه عندها يحق للفريق الأول إنهاء هذا العقد على مسؤولية الفريق الثاني وسحب الوكالة منه والتعاقد مع غيره.

ملاحظة : يبدأ تصريح التوزيع فور قيام أول طلب ودفع المقدمة.

البند الخامس : مسؤوليات الفريق الثاني

- يجب على الفريق الثاني بذل قصارى جهده لضمان بيع وتوزيع منتجات الفريق الأول وتقديم الدعم الكافي والتي يجب ان تشمل الجهود ما يلي:

- 1/5. تقديم منتجات الفريق الأول لقاعدة عملائه الحالية والمحتملة.
- 2/5. القيام بالأنشطة الترويجية وتحفيز مبيعات المنتجات.
- 3/5. الحفاظ على الاتصال مع العملاء وقناة المبيعات بشكل متكرر .
- 4/5. ابقاء الفريق الأول على اطلاع كامل بجميع الأنشطة والخطط الحكومية والتجارية والصناعية التي قد تؤثر على البيع في المنطقة المخصصة.
- 5/5. ابقاء خدمات الاتصال بالعملاء فيما يتعلق بأي طلب عميل لمنتجات الفريق الأول.

البند السادس : الهدف السنوي

- يجب على الفريق الثاني ان يحقق معدل المشتريات **17,600** صندوق سنويا حيث يحتوي الصندوق على **24** زجاجة من المشروبات الغازية.

يجب على الفريق الثاني دفع المقدمة (الدفعة الأولى من الفاتورة) في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا العقد.

البند السابع : مسؤوليات الفريق الثاني

- اذا لم يتم تحقيق حجم الشراء المطلوب **17,600** صندوق خلال السنة الأولى عندها يتوقف هذا العقد تلقائيا عن النفاذ في العام القادم ولا تنشأ أي التزامات اضافة على أحد الأطراف.

يجب على الفريق الأول تسليم البضائع في مدة أقصاها ثلاثين يوم من تاريخ استلام الدفعة الأولى من الفاتورة.

البند الثامن : البند الجزائي

- بعد الاطلاع على بنود هذا العقد و الاتفاق على مضمونه و التوقيع عليه من قبل الطرفين يترتب غرامة مالية وقدرها **25,000** دولار أمريكي فقط لا غير في حال إخلال أحد الطرفين بنود هذا العقد.
- جميع الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها المحاكم المختصة في دولة الامارات العربية المتحدة.

حرر هذا العقد بتاريخ على نسختين أصليتين بيد كل فريق نسخة للعمل بها عند الاقتضاء والله ولي التوفيق.

الفريق الثاني

الفريق الأول